

1. 개정 이유

「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」시행규칙이 해양생태계교란생물을 관리 할 수 있도록 개정('19.6)됨에 따라 해양생태계의 보존과 보호를 위한 관리 대상을 기존의 유해해양생물에서 해양생태계교란생물까지 확대하기 위함

2. 주요 내용

- "유해해양생물"을 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물"로 변경하여 해양생태계교란생물의 지정·관리에 필요한 사항을 규정함(안 제명, 제1조, 제2조 4호 등)
- "해양생태계교란생물"을 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제2조제12호에 따른 해양생물로 규정함(안 제2조제1호)
- "해양환경관리공단"을 "해양환경공단"으로 변경함(안 제4조)

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 규제사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표 및 개정전문 별첨

유해해양생물 지정 및 관리 등에 관한 고시 일부개정고시안

유해해양생물 지정 및 관리 등에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "유해해양생물 지정 및 관리 등에 관한 고시"를 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물 지정·관리 등에 관한 고시"로 한다.

제1조 중 "고시는 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제24조"를 "고시는 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제23조, 제24조"로, "시행규칙 제23조에 따라"를 "시행규칙 제22조, 제23조에 따라 해양생태계교란생물 및"으로, "유해해양생물 지정"을 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물 지정"으로, "유해해양생물을"을 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물을"로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "정의는"을 "뜻은"으로 하고, 같은 조 제1호 중 ""유해해양생물"이란"을 ""해양생태계교란생물"이란"으로, "제2조제13호"를 "제2조제12호"로 하며, 같은 조 제2호부터 제4호까지를 각각 제3호부터 제5호까지로 하고, 같은 조에 제2호를 다음과 같이 신설한다.

2. "유해해양생물"이란 법 제2조제13호에 따른 해양생물을 말한다.

제2조제3호(중전의 제2호) 중 "피해를"을 "피해 및 해양생태계 균형의 교란을"로 하고, 같은 조 제5호(중전의 제4호) 중 "해양수산부장관이"를

"해양수산부장관이 해양생태계교란생물 및"으로, "유해우려생물"을 "교란·유해우려생물"로 한다.

제3조 중 "고시는"을 "고시는 해양생태계교란생물 및"으로 한다.

제4조제2호를 다음과 같이 한다.

2. 해양환경공단

제5조제3호 중 "유해해양생물"을 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물"로 하고, 같은 조 제4호 중 "기타"를 "그 밖에 해양생태계교란생물 및"으로 한다.

제6조 중 "국외"를 "국내·외"로, "지정된"을 "지정된 해양생태계교란생물 및"으로 한다.

제7조 각 호 외의 부분 중 "유해해양생물"을 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물"로 한다.

제8조를 다음과 같이 한다.

제8조(평가의 절차 및 방법) 평가는 제12조의 규정에 따라 구성된 위원회에서 다음 각 호에 따라 순차적으로 실시한다.

1. 전문기관은 평가 대상종의 생태적 특징 및 영향, 국제적으로 외래종·교란종·침입종 지정여부, 국내 분포 현황, 인적·물적 피해 현황 등의 자료를 조사하고, 그 결과를 활용하여 별지 제1호 서식을 작성한다.
2. 전문기관은 제1호의 자료를 위원회 개최 전 위원들에게 서면으로 배포하여 사전 검토 요청을 한 후, 위원회를 개최하여야 한다.

3. 전문기관의 업무담당자는 위원회 개최 시 제1호의 평가 자료를 위원들에게 설명하여야 한다.

4. 위해성 등급은 위원회 위원 3분의 2 이상이 참석하고 과반수가 찬성한 등급으로 의결하여 결정하며, 위원장이 필요하다고 인정한 경우에는 서면평가로 대신할 수 있다.

제9조 각 호 외의 부분 중 "제8조제4항"을 "제8조제4호"로 한다.

제13조제2호 및 제3호 중 "유해해양생물"을 각각 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물"로 하고, 제3호를 제4호로 하며, 같은 호(종전의 제3호) 중 "국내"를 "국내 해양생태계교란생물 및"으로 한다.

제4장의 제목 "유해해양생물 지정 및 관리"를 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물 지정·관리"로 한다.

제16조의 제목 "(유해해양생물 지정)"을 "(해양생태계교란생물 및 유해해양생물 지정)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "유해해양생물"을 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물"로 한다.

제17조제1항 중 "지방청장은"을 "지방청장은 해양생태계교란생물 및"으로, ""유해해양생물 관리방안""을 ""해양생태계교란생물 및 유해해양생물 관리방안""으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호부터 제3호까지 중 "유해해양생물"을 각각 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물"로 하며, 같은 항 제4호 중 "유해해양생물의 제거·방제"를 "해양생태계교란생물 및 유해해양생물의 제거·방제·피해저감"으로 하고, 같은 항 제5호 중 "유해해양생물"을 "해양생태계교란생물 및 유해해

양생물"로 하며, 같은 항 제6호 중 "밖에"를 "밖에 해양생태계교란생물
및"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "지방청장은"을 "지방청장은 해양생태
계교란생물 및"으로, "하고, 수립된 유해해양생물 관리방안"을 "수립된
해양생태계교란생물 및 유해해양생물 관리방안"으로 하며, 같은 조 제4
항 및 제5항 중 "지방청장은"을 각각 "지방청장은 해양생태계교란생물
및"으로, 같은 항 중 "각호"를 "각 호"로 한다.

제18조제1항 각 호 외의 부분 중 "수립된"을 "수립된 해양생태계교란생
물 및"으로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호 중 "유해해양생물"을 각각 "해
양생태계교란생물 및 유해해양생물"로 하며, 같은 조 제2항 중 "바탕으
로"를 "바탕으로 해양생태계교란생물 및"으로 한다.

제19조 중 "해양수산부장관은"을 "해양수산부장관은 해양생태계교란생
물 및"으로 한다.

제20조 중 "예규에"를 "고시에"로 한다.

신 · 구조문대비표

현	개 정 안
<u>유해해양생물 지정 및 관리 등에 관한 고시</u> 제1조(목적) 이 <u>고시</u>는 「<u>해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률</u>」 제24조 및 같은 법 시행규칙 제23조에 따라 유해해양생물의 관리를 위해 필요한 위해성평가의 기준 및 방법, <u>유해해양생물 지정 절차 등에 관한 세부사항을 정함</u>으로써 <u>유해해양생물을 체계적으로 관리함</u>을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 <u>정의</u>는 다음과 같다. 1. "<u>유해해양생물</u>"이란 「<u>해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률</u>」 (이하 "법"이라 한다) 제2조제13호에 따른 해양생물을 말한다. <u><신 설></u>	<u>해양생태계교란생물 및 유해해양생물 지정 · 관리 등에 관한 고시</u> 제1조(목적) -- <u>고시</u>는 「<u>해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률</u>」 제23조, 제24조 -- <u>시행규칙 제22조, 제23조에 따라 해양생태계교란생물 및</u> ----- <u>해양생태계교란생물 및 유해해양생물 지정</u> ----- <u>해양생태계교란생물 및 유해해양생물을</u> -----. 제2조(정의) ----- ----- <u>뜻은</u> -----. 1. --<u>해양생태계교란생물</u>"이란 ----- ----- <u>제2조제12호</u>----- -----. 2. "<u>유해해양생물</u>"이란 <u>법 제2조제13호에 따른 해양생물을</u>

2. "해양생물의 위해성평가"(이하 "평가"라 한다)란 인적·물적 피해를 야기하는 해양생물 중에 대하여 생물특성, 사람 또는 다른 생물에 미치는 영향특성, 피해의 특성 등을 체계적으로 검토하여 평가한 후 위해성 등급을 결정하는 것을 말한다.

3. (생략)

4. "위해성 평가 전문기관"(이하 "전문기관"이라 한다)이란 해양수산부장관이 유해해양생물의 지정·해제를 위한 위해성평가 위원회의 운영, 유해우려생물 조사 등의 업무 수행을 위하여 지정·운영하는 기관을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 유해해양생물의 관리에 필요한 위해성평가 기준 및 방법, 지정 절차, 전문기관의 선정 및 운영 등을 규정하기 위한 것이며, 이 고시에서 정하지 않은 것은 해양수산부장관의 지시에 따른다.

말한다.

3. -----

-- 피해 및 해양생태계 균형의 교란을 -----

-----.

4. (현행 제3호와 같음)

5. -----

-- 해양생태계교란생물 및 유해해양생물의-----
----- 교란·유해우려생물 -----

-----.

제3조(적용범위) ----- 해양생태계교란생물 및 유해해양생물의

-----.

제4조(전문기관의 지정) 해양수산
부 장관은 해양생물의 위해성 평
가 등의 업무를 수행하기 위하
여 다음 각 호의 기관을 전문기
관으로 지정하고 위원회 운영
등에 필요한 비용을 예산의 범
위에서 지원할 수 있다.

1. (생 략)
2. 해양환경관리공단
3. 4. (생 략)

제5조(전문기관의 업무) 전문기관
은 다음 각 호의 업무를 수행할
수 있다.

1. 2. (생 략)
3. 제17조에 따라 위탁된 유해
해양생물 관리방안의 수립
4. 기타 유해해양생물과 관련하
여 해양수산부장관이 요청하
는 업무

제6조(평가의 대상) 평가대상 해
양생물은 국외에서 외래종·교
란종·침입종 등으로 기재된
종, 해양생물로 인한 인적·물
적 피해를 발생시킨 종, 위해성

제4조(전문기관의 지정) -----

-----.

1. (현행과 같음)
2. 해양환경공단
3. 4. (현행과 같음)

제5조(전문기관의 업무) -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)
3. ----- 해양
생태계교란생물 및 유해해양
생물 -----
4. 그 밖에 해양생태계교란생물
및 유해해양생물과 -----

제6조(평가의 대상) -----

----- 국내·외-----

이 우려되어 국가 또는 지방자치단체 등에서 정밀조사를 실시한 중, 지정된 유해해양생물 중 위해성이 감소 또는 소멸되어 지정해제가 필요한 중, 그 밖에 해양생물 중 위해성이 우려되어 해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장이 평가를 요청한 중 등으로 한다.

제7조(평가의 기준) 유해해양생물을 지정·해제하기 위한 평가의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생략)

제8조(평가의 절차 및 방법) 평가는 제12조의 규정에 따라 구성된 위원회에서 다음 각 항에 따라 순차적으로 실시한다. ① 전문기관은 평가 대상종의 생태적 특징 및 영향, 국제적으로 외래종·교란종·침입종 지정여부, 국내 분포 현황, 인적·물적 피해 현황 등의 자료를 조사하고, 그 결과를 활용하여 별지 1호 서식을 작성한다.

② 전문기관은 제1항의 자료를 위원회 개최 전 위원들에게 서

--- 해양생태계교란생물 및 유해해양생물 -----

-----.

제7조(평가의 기준) 해양생태계교란생물 및 유해해양생물-----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제8조(평가의 절차 및 방법) 평가는 제12조의 규정에 따라 구성된 위원회에서 다음 각 호에 따라 순차적으로 실시한다.

1. 전문기관은 평가 대상종의 생태적 특징 및 영향, 국제적으로 외래종·교란종·침입종 지정여부, 국내 분포 현황, 인적·물적 피해 현황 등의 자료를 조사하고, 그 결과를 활용하여 별지 제1호 서식을 작성한다.

2. 전문기관은 제1호의 자료를

면으로 배포하여 사전 검토 요청을 한 후, 위원회를 개최하여야 한다.

③ 전문기관의 업무담당자는 위원회 개최 시 제1항의 평가 자료를 위원들에게 설명하여야 한다.

④ 위해성 등급은 위원회 위원 3분의 2 이상이 참석하고 과반수가 찬성한 등급으로 의결하여 결정하며, 위원장이 필요하다고 인정한 경우에는 서면평가로 대신할 수 있다.

제9조(위해성 등급) 제8조제4항에 따른 해양생물의 위해성 등급은 위해의 정도에 따라 1급, 2급으로 구분하며 등급의 구분기준은 다음 각 호와 같다.

1. 2. (생략)

제13조(위원회의 기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 담당한다.

1. (생략)

2. 유해해양생물의 지정 및 해제를 위한 위해성평가

3. 유해해양생물 관리방안 수립

위원회 개최 전 위원들에게 서면으로 배포하여 사전 검토 요청을 한 후, 위원회를 개최하여야 한다.

3. 전문기관의 업무담당자는 위원회 개최 시 제1호의 평가 자료를 위원들에게 설명하여야 한다.

4. 위해성 등급은 위원회 위원 3분의 2 이상이 참석하고 과반수가 찬성한 등급으로 의결하여 결정하며, 위원장이 필요하다고 인정한 경우에는 서면평가로 대신할 수 있다.

제9조(위해성 등급) 제8조제4호-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

제13조(위원회의 기능) -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 해양생태계교란생물 및 유해해양생물-----

3. 해양생태계교란생물 및 유해

시 자문

3. 그 밖에 국내 유해해양생물
지정 및 관리에 관한 자문

제4장 유해해양생물 지정 및 관리

제16조(유해해양생물 지정) 해양
수산부장관은 제11조에 따라 위
원회에서 의결한 평가 결과를
검토하여 유해해양생물을 지정
또는 해제할 수 있다.

제17조(관리방안의 수립) ① 지방
청장은 유해해양생물로 지정된
생물종의 관리를 위한 계획(이
하 "유해해양생물 관리방안"이
라 한다)을 수립할 수 있다.

② 유해해양생물 관리방안에는
다음 각 호의 사항이 포함되어
야 한다.

1. 유해해양생물 관리의 목표
및 추진방향

2. 유해해양생물의 지정현황

해양생물 -----

4. ----- 해양생태계교란생물
및 유해해양생물 -----

제4장 해양생태계교란생물 및
유해해양생물 지정·관리

제16조(해양생태계교란생물 및 유
해해양생물 지정) -----

----- 해양생태계교란생물 및
유해해양생물-----.

제17조(관리방안의 수립) ① 지방
청장은 해양생태계교란생물 및
유해해양생물로 -----
----- "해양생태
계교란생물 및 유해해양생물 -
-----.

② 해양생태계교란생물 및 유해
해양생물 -----
-----.

1. 해양생태계교란생물 및 유해
해양생물 -----

2. 해양생태계교란생물 및 유해
해양생물-----

3. 유해해양생물의 분포현황 및
피해실태

4. 유해해양생물의 제거·방제
등 대처 및 사후관리 방안

5. 유해해양생물의 관리에 필요
한 조사·연구 추진계획

6. 그 밖에 유해해양생물 관리
를 위하여 필요한 사항

③ 지방청장은 유해해양생물 관
리방안을 수립할 때에는 해양수
산부장관과 미리 협의하여야 하
고, 수립된 유해해양생물 관리
방안을 해양수산부장관에게 보
고하여야 한다.

④ 지방청장은 유해해양생물 관
리방안의 수립 또는 변경을 위
하여 관계기관에게 필요한 자료
의 제출을 요청할 수 있다.

⑤ 지방청장은 유해해양생물 관
리방안 수립을 위하여 필요한
업무를 제4조 각호의 기관에게
위탁할 수 있다.

3. 해양생태계교란생물 및 유해
해양생물-----

4. 해양생태계교란생물 및 유해
해양생물의 제거·방제·피해
저감 -----

5. 해양생태계교란생물 및 유해
해양생물-----

6. ---- 해양생태계교란생물 및
유해해양생물 -----

③ 지방청장은 해양생태계교란
생물 및 유해해양생물 -----

----- 해양생태계교란생
물 및 유해해양생물 -----
-----.

④ ----- 해양생태계교란생물
및 유해해양생물 -----

-----.

⑤ ----- 해양생태계교란생물
및 유해해양생물 -----
----- 각 호-----
-----.

제18조(관리점검) ① 해양수산부 장관은 제17조에 따라 수립된 유해해양생물 관리방안의 실효성 여부를 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 점검할 수 있다.

1. 유해해양생물의 분포지역 확대 및 개체군 증가·확산 가능성
2. 유해해양생물 제거·방제 등 대처 및 사후관리 방안 적정성

② 해양수산부장관은 제1항의 점검결과를 바탕으로 유해해양생물 관리방안에 대한 필요한 조치를 할 수 있다.

제19조(사후관리) 해양수산부장관은 유해해양생물로 인한 피해를 줄이기 위하여 시행한 제거·방제 등의 실효성 분석 및 사후관리 계획을 관할 지방청장 및 지방자치단체의 장에게 요청할 수 있다.

제20조(재검토 기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라

제18조(관리점검) ① -----
----- 해양생태계교란생물 및 유해해양생물 -----

-----.

1. 해양생태계교란생물 및 유해해양생물-----
--
2. 해양생태계교란생물 및 유해해양생물 -----
--

② -----
----- 해양생태계교란생물 및 유해해양생물 -----
-----.

제19조(사후관리) ----- 해양생태계교란생물 및 유해해양생물로 -----

-----.

제20조(재검토 기한) -----

이 <u>예규에</u> 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	-- <u>고시에</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---
--	--